RESUMÉ — Znalci, znalecké kanceláře a ústavy

254/2019 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje oprávnění a podmínky výkonu znalecké činnosti a kontrolu posudků.

Zásady a nosné koncepty: Odbornost, nezávislost, nestrannost, přezkoumatelnost a odpovědnost.

Systematika: Vznik oprávnění, povinnosti, posudek, evidence, dohled a sankce.

Subjekty a objekty: Znalci, znalecké kanceláře, ústavy, zadavatelé a Ministerstvo spravedlnosti.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Procesní použití posudku upravují OSŘ č. 99/1963 Sb. a trestní řád č. 141/1961 Sb. Znalec řeší odborné skutkové otázky; právní posouzení náleží rozhodujícímu orgánu.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Obecná ustanovení o výkonu znalecké činnosti

(1) Výkonem znalecké činnosti se rozumí provádění znaleckých úkonů, zejména zpracování a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.

§ 2 — Způsob výkonu znalecké činnosti

(1) K výkonu znalecké činnosti jsou oprávněni znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy.

§ 3 — Příslušnost

Ve věcech výkonu znalecké činnosti a ve věcech žádostí o zápis do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam znalců“) rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“).

§ 4 — Znalecké obory a znalecká odvětví

(1) Znalecké obory jsou stanoveny v příloze tohoto zákona.

§ 6 — Podmínky pro výkon znalecké činnosti znalecké kanceláře

(2) Znalec může být zaměstnancem v pracovním poměru, společníkem nebo členem pouze jedné znalecké kanceláře; takový znalec je oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně pouze v oboru a odvětví a případně specializaci, ve kterých nevykonává znaleckou činnost tato znalecká kancelář.

§ 11 — Vznik oprávnění vykonávat znaleckou činnost

(1) Oprávnění vykonávat znaleckou činnost vzniká zápisem do seznamu znalců.

§ 12 — Zvláštní ustanovení o vzniku oprávnění vykonávat znaleckou činnost

(2) Rozdílovou zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů upravujících výkon znalecké činnosti a řízení, v nichž se znalecká činnost vykonává, a náležitostí znaleckého úkonu.

§ 13 — Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost

(1) Oprávnění vykonávat znaleckou činnost se pozastavuje dnem, kdy se stalo vykonatelným rozhodnutí o vzetí znalce do vazby, nebo dnem, kdy znalec nastoupil výkon trestu odnětí svobody, výkon ústavního ochranného léčení nebo výkon zabezpečovací detence, a to po dobu trvání okolnosti, která je důvodem pozastavení tohoto oprávnění.

§ 14 — Zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost

(1) Ministerstvo zruší oprávnění vykonávat znaleckou činnost, pokud znalec přestal splňovat podmínky pro výkon znalecké činnosti.

§ 15 — Obecná ustanovení o seznamu znalců

(1) Seznam znalců je informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo, a do něhož se zapisují znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy.

§ 16 — Údaje vedené v seznamu znalců

(2) Znalec do seznamu znalců může zapsat jako veřejný údaj a) adresu elektronické pošty, b) kontaktní adresu, c) internetovou stránku týkající se znalecké činnosti, d) údaj o pojistiteli, době trvání pojištění a limitu pojistného plnění dobrovolně sjednaného pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti.

§ 18 — Vyloučení

(1) Znalec nesmí provést znalecký úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit.

§ 19 — Odmítnutí podání znaleckého úkonu

(1) Znalec odmítne provést znalecký úkon, pokud a) má pozastaveno oprávnění vykonávat znaleckou činnost, b) nemá oprávnění vykonávat znaleckou činnost v oboru, odvětví nebo specializaci, ve kterých je potřebné úkon vykonat, c) mu počet nebo povaha zadaných, dosud nezpracovaných znaleckých posudků neumožňuje podat další znalecký úkon s odbornou péčí a včas, nebo d) vykonává znaleckou činnost jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře.

§ 20 — Mlčenlivost

(1) Znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení.

§ 21 — Odpovědnost za výkon znalecké činnosti

(1) Znalec je povinen nahradit újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem znalecké činnosti.

§ 24 — Oznamovací povinnost znalce

Znalec je povinen oznámit ministerstvu veškeré skutečnosti, které mohou vést k pozastavení nebo zániku znaleckého oprávnění, a to neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

§ 27 — Způsob podání znaleckého posudku

(1) Znalecký posudek se podává v listinné podobě nebo, souhlasí-li s tím zadavatel, v elektronické podobě; lze jej podat též ústně do protokolu.

§ 28 — Náležitosti znaleckého posudku

(1) Podaný znalecký posudek musí být úplný, pravdivý a přezkoumatelný.

§ 29 — Evidence posudků

(1) Správcem evidence posudků je ministerstvo.

§ 30 — Znalečné

Znalečným se rozumí souhrnná částka odměny, náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě.

§ 31 — Odměna

(1) Znalci náleží za výkon znalecké činnosti odměna.

§ 32 — Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě

(1) Nebylo-li sjednáno jinak, má znalec právo na náhradu hotových výdajů, které účelně vynaložil k provedení úkonu, a na náhradu za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem.

§ 36 — Oznamovací povinnost orgánu veřejné moci

(1) Zjistí-li orgán veřejné moci skutečnosti nasvědčující tomu, že v souvislosti s výkonem znalecké činnosti došlo k porušení tohoto zákona, oznámí to bez zbytečného odkladu ministerstvu.

§ 39

(2) Za přestupek lze uložit a) pokutu do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), f), o) až q), b) pokutu do 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), h), k), m) nebo n), c) pokutu do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) , b), d), g), i), j) nebo l).

§ 39a

(1) Znalecká kancelář nebo znalecký ústav podle § 22 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že vykonají znaleckou činnost, aniž by byly pojištěny v souladu s § 22.

§ 40

(2) Za přestupek lze uložit a) pokutu do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo i), b) pokutu do 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo h), c) pokutu do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e), f) nebo g).

§ 41

(1) Jiná osoba než znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav se dopustí přestupku tím, že a) se neoprávněně vydává za znalce, znaleckou kancelář nebo znalecký ústav, b) neoprávněně vykoná znaleckou činnost, c) neodevzdá po zániku znaleckého oprávnění znaleckou pečeť, průkaz a podklady sloužící pro vypracování znaleckého posudku podle § 14 odst. 5 a 6, d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 20 odst. 2 anebo povinnost mlčenlivosti podle § 20 odst. 1 po zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost.

§ 42 — Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

§ 43

Kde jiné právní předpisy hovoří o znalci, rozumí se tím také osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost.

§ 44

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1.

Podklad: 254-2019-Sb o znalcich znaleckych kancelarich a ustavech.pdf • 20 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 1229 slov resumé včetně úvodu z 8963 slov vyčištěného podkladu (13,71 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.